

CONVOCATORIA 73/18.**EJERCICIO ÚNICO. PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, ESCALA AUXILIAR DE SERVICIOS C2-01-02. TURNO LIBRE Y DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL****PLANTILLA DE RESPUESTAS**

N.º	Respuesta	N.º	Respuesta	N.º	Respuesta
1	D	31	B	61	D
2	C	32	B	62	C
3	C	33	C	63	C
4	D	34	B	64	C
5	B	35	B	65	B
6	C	36	C	66	C
7	C	37	D	67	A
8	B	38	B	68	B
9	C	39	D	69	C
10	B	40	D	70	A
11	A	41	A	71	B
12	A	42	C	72	D
13	C	43	A	73	C
14	A	44	A	74	A
15	C	45	D	75	A
16	B	46	B		
17	C	47	C		
18	B	48	A		
19	B	49	C		
20	D	50	B		
21	A	51	B		
22	B	52	D		
23	C	53	B		
24	B	54	D		
25	B	55	C		
26	D	56	B		
27	C	57	A		
28	C	58	C		
29	B	59	C		
30	C	60	A		

CONVOCATORIA 74/18.

EJERCICIO ÚNICO. PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, ESCALA AUXILIAR DE SERVICIOS C2-01-02 TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL

PLANTILLA DE RESPUESTAS

N.º	Respuesta	N.º	Respuesta
1	B	31	C
2	B	32	A
3	C	33	D
4	B	34	C
5	B	35	B
6	C	36	C
7	D	37	D
8	B	38	A
9	D	39	D
10	D	40	B
11	C	41	B
12	D	42	C
13	A	43	B
14	C	44	A
15	D	45	D
16	B		
17	B		
18	A		
19	D		
20	D		
21	C		
22	A		
23	C		
24	B		
25	C		
26	C		
27	B		
28	D		
29	A		
30	C		

CONVOCATORIA 74/18.

EJERCICIO ÚNICO. PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, ESCALA AUXILIAR DE SERVICIOS C2-01-02. TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL Y MIXTA

PLANTILLA DE RESPUESTAS

N.º	Respuesta	N.º	Respuesta
1	B	31	D
2	B	32	C
3	C	33	C
4	B	34	C
5	B	35	B
6	C	36	C
7	D	37	A
8	B	38	B
9	D	39	C
10	D	40	A
11	A	41	B
12	C	42	D
13	A	43	C
14	A	44	A
15	D	45	A
16	B		
17	C		
18	A		
19	C		
20	B		
21	B		
22	D		
23	B		
24	D		
25	C		
26	B		
27	A		
28	C		
29	C		
30	A		

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA GENERALITAT, ESCALA AUXILIAR DE SERVICIOS C2-01-02, SECTOR
ADMINISTRACIÓN GENERAL**

TURNO LIBRE Y PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

CONVOCATORIA 73/18

EJERCICIO ÚNICO

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 120 MINUTOS

1.- Solo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente:

- A) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la Administración Pública, tanto nacional, como autonómica o local.
- B) La responsabilidad de la Administración Pública.
- C) La interdicción de la arbitrariedad del poder judicial.
- D) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

2.- El derecho de huelga reconocido constitucionalmente en favor de los trabajadores para la defensa de sus intereses:

- A) Se hará compatible su ejercicio con la posible vulneración de los derechos de los empresarios.
- B) Carece de limitación.
- C) Se hará compatible su ejercicio con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, en todo caso.
- D) Solo es preciso que su ejercicio sea compatible con el mantenimiento de los servicios mínimos de la comunidad, cuando la huelga afecta a la educación, al transporte, a la sanidad y a la seguridad ciudadana.

3.- Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, se procederá a la aprobación del principio:

- A) Por mayoría de tres quintos de cada Cámara.
- B) Por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta.
- C) Por mayoría de dos tercios de cada Cámara.
- D) Por mayoría absoluta de cada Cámara.

4.- ¿Quién debe reconocer la imposibilidad del Rey para ejercer sus funciones?

- A) El Gobierno.
- B) La Familia Real.
- C) El Congreso de los Diputados.
- D) Las Cortes Generales.

5.- El Reglamento de las Cortes Generales, por el que se regirán las sesiones conjuntas de ambas Cámaras, será aprobado:

- A) Por mayoría absoluta de ambas Cámaras.
- B) Por mayoría absoluta de cada Cámara.
- C) Por mayoría de dos tercios de cada Cámara.
- D) Por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

6.- Los decretos ley deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados:

- A) En el plazo de treinta días siguientes a su promulgación si estuviere reunido, o desde que se reúna.
- B) Se someterá al Congreso en el plazo de treinta días a su promulgación, pero solo para votación, no para debate.
- C) En el plazo de treinta días siguientes a su promulgación en cualquier caso.
- D) Solo si estuviere reunido.

7.- Según la Constitución, debe garantizarse siempre la audiencia de los ciudadanos en el:

- A) Procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que le afecten y en el procedimiento a través del cual se produzcan los actos administrativos.
- B) Procedimiento a través del cual se produzcan los actos administrativos.
- C) Procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que le afecten.
- D) Total actuar de la administración.

8.- ¿Cuál de los siguientes trámites es necesario realizar antes de plantear una cuestión de confianza?:

- A) Deliberación del Presidente del Gobierno.
- B) Deliberación del Consejo de Ministros.
- C) Comunicación al Jefe del Estado.
- D) No es necesario realizar ningún trámite previo.

9.- La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente:

- A) La mención de que los mismos se extienden al conjunto del territorio del Estado, o, como mínimo, al de una Comunidad Autónoma.
- B) Su duración, que no podrá exceder de quince días, prorrogables por otros quince con iguales requisitos.
- C) Los efectos del mismo.
- D) Su duración, que no podrá exceder de treinta días improrrogables.

10.- En la Constitución española se dictamina que la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en el supuesto de:

- A) Estado de alarma
- B) Estado de sitio
- C) Golpe de Estado
- D) Estado de excepción

11.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por veinte miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y:

- A) Con más de quince años de ejercicio en su profesión
- B) Con más de diez años de ejercicio en su profesión
- C) Con más de cinco años de ejercicio en su profesión
- D) Con más de tres años de ejercicio en su profesión

12.- El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de:

- A) Tres años
- B) Cinco años
- C) Dos años
- D) Diez años

13.- En el artículo 138 de la Constitución Española se dice que el Estado vela por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a:

- A) El grado de competencias de cada Autonomía.
- B) Los impuestos de cada Autonomía.
- C) Las circunstancias del hecho insular.
- D) El Fondo de Compensación interterritorial.

14.- La iniciativa del proceso autonómico, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse, según la Constitución Española:

- A) Pasados cinco años.
- B) Pasados diez años.
- C) Pasados tres años.
- D) Pasados dos años.

15.- El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a:

- A) La Comunidad Autónoma correspondiente.
- B) El Estado.
- C) Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
- D) La Asamblea de Municipios y Provincias.

16.- Según el Estatuto de Autonomía la Bandera de la Comunitat Valenciana está compuesta por:

- A) Cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja verde junto al asta.
- B) Cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.
- C) Cuatro barras amarillas sobre fondo rojo, coronadas sobre franja azul junto al asta.
- D) Tres barras rojas y una morada sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.

17.- El artículo 23.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana determina que Les Corts estarán constituidas por un número de Diputadas y Diputados:

- A) No inferior a cien.
- B) No superior a setenta y cinco.
- C) No inferior a noventa y nueve.
- D) No superior a ciento veinticinco.

18.- La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, garantizará en todo caso:

- A) A toda persona afectada de inhabilidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal.
- B) A toda persona afectada de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal.
- C) A toda persona afectada de minusvalía, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal.
- D) A toda persona afectada de deficiencia, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal.

19.- El candidato a la presidencia de la Generalitat será propuesto por:

- A) El Presidente del Consell.
- B) El Presidente de Les Corts.
- C) El Rey.
- D) Los grupos políticos.

20.- De acuerdo con la Ley 5/1983, del Consell, las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustarán a la siguiente jerarquía:

- A) 1. Decretos del President, 2. Decretos del Consell, 3. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell, 4. Órdenes de Consellerías y 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.
- B) 1. Decretos del President, 2. Decretos del Consell, 3. Órdenes de Consellerías, 4. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell y 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.
- C) 1. Decretos del Consell, 2. Decretos del President, 3. Órdenes de Consellerías, 4. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell y 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.
- D) 1. Decretos del Consell, 2. Decretos del President, 3. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell, 4. Órdenes de Consellerías y 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.

21.- Conforme a la Ley 5/1983, del Consell, la moción de censura al President de la Generalitat:

- A) Deberá ser propuesta, al menos, por la quinta parte de los Diputados en escrito motivado y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Generalitat que haya aceptado la candidatura.
- B) Deberá ser propuesta, al menos, por la tercera parte de los Diputados en escrito motivado y habrá de incluir un candidato a la presidencia de la Generalitat que haya aceptado la candidatura.
- C) Deberá ser propuesta, al menos, por la quinta parte de los grupos parlamentarios en escrito motivado y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Generalitat que haya aceptado la candidatura.
- D) Deberá ser propuesta, al menos, por la tercera parte de los grupos parlamentarios en escrito motivado y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Generalitat que haya aceptado la candidatura.

22.- De acuerdo con la Ley 5/1983, del Consell, es una función de los Consellers como miembros de Consell y jefes de Departamento:

- A) Aprobar los acuerdos del Consell en el marco de sus competencias.
- B) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los límites legales presupuestarios.
- C) Ejercer la potestad legislativa en las materias propias de la Conselleria.
- D) El nombramiento y cese de altos cargos de su departamento.

23.- Según la Ley 5/1983, del Consell, los órganos superiores del Departamento son los siguientes:

- A) El Conseller, los Secretarios Autonómicos y los Subsecretarios.
- B) El Conseller, los Secretarios Autonómicos, los Subsecretarios y los Directores Generales.
- C) El Conseller y los Secretarios Autonómicos.
- D) El Conseller y los Subsecretarios.

24.- El artículo 74 de la Ley 5/1983, del Consell, determina que la organización de las consellerias en servicios periféricos es la expresión organizativa del principio de:

- A) Jerarquía.
- B) Desconcentración.
- C) Coordinación.
- D) Economía de medios.

25.- Según el Tratado de la Unión Europea la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de:

- A) Subsidiariedad
- B) Atribución
- C) Proporcionalidad
- D) Participación

26.- El Parlamento Europeo es elegido por sufragio universal directo y en él están representadas las grandes tendencias políticas existentes en los países miembros cada:

- A) Cuatro años.
- B) Tres años.
- C) Seis años.
- D) Cinco años.

27.- De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para ejercer las competencias de la Unión Europea, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. ¿Cuál de las siguientes no es vinculante?

- A) Directivas.
- B) Reglamentos.
- C) Recomendaciones.
- D) Decisiones.

28.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone:

- A) La ausencia de toda discriminación por razón de sexo.
- B) La ausencia de toda discriminación por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad y la asunción de obligaciones familiares.
- C) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- D) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad.

29.- Señale la incorrecta. La Ley 9/2003, para la igualdad de mujeres y hombres establece que el Consell de la Generalitat adoptará las medidas necesarias para garantizar la oferta de enseñanza no reglada, especialmente para las mujeres de las zonas rurales, con el objetivo de que desarrollen sus capacidades en relación con:

- A) Su salud
- B) Las microempresas
- C) La agricultura
- D) Sus obligaciones legales

30.- Según la Ley orgánica 1/2004, ¿Cuál de los siguientes ciclos del sistema educativo español debe cumplir con el objetivo de contribuir a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad de sexos?:

- A) Educación Infantil
- B) Educación secundaria obligatoria
- C) Educación primaria
- D) Bachillerato

31.- Señale la incorrecta. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se aplica:

- A) A la Administración General de Estado
- B) Al sector público instrumental
- C) A las entidades que integran la administración local
- D) A las administraciones de las comunidades autónomas

32.- Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

- A) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de todos sus derechos e intereses.
- B) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
- C) En general, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
- D) Únicamente las personas jurídicas

33.- Si concurrieran varios interesados en el procedimiento y existieran discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitara:

- A) En la lengua elegida por el interesado que se hubiera dirigido a la administración competente en primer termino
- B) En la lengua elegida por la mayoría de los mismos
- C) En castellano
- D) En la lengua que determine el órgano competente

34.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- A) Únicamente en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
- B) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
- C) En las representaciones diplomáticas de España en el extranjero pero no en oficinas consulares.
- D) En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca.

35.- Señale la incorrecta. La Administración está obligada a dictar resolución expresa, que en los siguientes casos consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables:

- A) Prescripción.
- B) Renuncia a la solicitud.
- C) Caducidad del procedimiento.
- D) Desistimiento de la solicitud.

36.- Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la obligación de dictar resolución expresa se sujetará al siguiente régimen:

- A) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- B) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa anterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- C) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- D) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio.

37.- Cuando razones de interés público lo aconsejen, la tramitación de urgencia:

- A) Se podrá acordar, únicamente de oficio, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
- B) Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a un tercio los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
- C) Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.
- D) Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

38.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- A) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.
- B) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- C) Los acuerdos de reducción de plazos.
- D) Únicamente los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

39.- Las notificaciones deberán practicarse:

- A) Por medios electrónicos cuando contengan medios de pago a favor de los obligados
- B) Siempre por medios electrónicos
- C) Por medios electrónicos aunque el acto a notificar vaya acompañado de elementos no susceptibles de conversión en formato electrónico
- D) Preferentemente por medios electrónicos

40.- Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, ¿de qué forma se procederá?

- A) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se le da por desistido de su petición
- B) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá, por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes
- C) La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio
- D) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento

41.- Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:

- A) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- B) Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o el territorio.
- C) Los que tengan un contenido posible.
- D) Los dictados siguiendo el procedimiento legalmente establecido.

42.- Según el artículo 48.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) El defecto de forma determinará en todo caso la anulabilidad del acto administrativo.
- B) El defecto de forma no determinará nunca la anulabilidad del acto administrativo.
- C) El defecto de forma solo determinará la anulabilidad del acto administrativo cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.
- D) El defecto de forma determinará la anulabilidad del acto administrativo cuando dé lugar a la indefensión del representante.

43.- Como señala el artículo 52 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Administración podrá convalidar los actos anulables:

- A) Subsanzando los vicios de que adolezcan.
- B) Añadiendo el interesado una declaración responsable.
- C) Subsanzando su solicitud en el periodo legalmente establecido.
- D) Subsanzando el interesado la falta de la documentación en su solicitud de inicio.

44.- Según el artículo 53.1.e) de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos: "A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos:"

- A) En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- B) Una vez terminada la propuesta de resolución.
- C) Cuando se haya interpuesto un recurso contra la resolución.
- D) Al producirse la desestimación del recurso planteado contra la resolución.

45.- ¿Cuál de los siguientes supuestos NO es un derecho del interesado en los procedimientos sancionadores de los recogidos en el artículo 53.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

- A) Ser notificado de los hechos que se le imputan.
- B) Ser notificado de las sanciones que se le pueden imponer.
- C) Ser notificado de la identidad del instructor.
- D) Ser notificado de la identidad de la persona que ha denunciado la infracción.

46.- Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar en los procedimientos de responsabilidad patrimonial prescribe:

- A) A los 6 meses de producido el hecho que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- B) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- C) A los 4 años de producido el hecho que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- D) A los 5 años de producido el hecho que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

47.- Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los actos administrativos dictados por entidades pertenecientes a la Administración Local, la declaración de lesividad de actos anulables se adoptará por:

- A) El alcalde.
- B) El Pleno de la Corporación o, en defecto de este, por el alcalde.
- C) El Pleno de la Corporación o, en defecto de este, por el órgano colegiado superior de la entidad.
- D) El Pleno de la Corporación, a propuesta del alcalde.

48.- De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:

- A) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- B) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- C) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

49.- De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada:

- A) No cabe ningún otro recurso en vía judicial.
- B) Cabe recurso de reposición.
- C) No cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015.
- D) Se podrá interponer nuevo recurso de alzada, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015.

50.- En el recurso de reposición, regulado en el Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de:

- A) Un mes, si el acto fuera expreso, y tres meses si el acto no fuera expreso.
- B) Un mes.
- C) Dos meses.
- D) Dos meses, si el acto fuera expreso, y tres meses si el acto no fuera expreso.

51.- Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión contra un acto firme en vía administrativa, en el caso de que al dictar dicho acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, podrá interponerse:

- A) En el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos.
- B) Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- C) Dentro del plazo de un año siguiente a la fecha de notificación de la resolución impugnada.
- D) En cualquier momento.

52.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto sobre las actas de las sesiones de órganos colegiados, de acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, no siendo necesario especificar los asistentes.
- B) Las sesiones de un órgano de colegiado no pueden grabarse.
- C) El Secretario elaborará el acta sin el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de correo certificado a los miembros del órgano colegiado.
- D) El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.

53.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con el artículo 13, de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) Los titulares de los órganos administrativos no podrán ser suplidos en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
- B) La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
- C) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, no es necesario hacer constar esta circunstancia.
- D) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa.

54.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su incompetencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los funcionarios de cualquier administración.
- B) La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante.
- C) Para que la delegación de firma tenga validez administrativa es necesaria su publicación.
- D) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

55.- Según el Decreto 220/2014, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, los ciudadanos tienen, en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, los siguientes derechos

- A) Obligación de pagar la tasa correspondiente para obtener una dirección de correo electrónico facilitado por la Generalitat.
- B) Derecho a usar las cuatro lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana.
- C) Derecho a la representación electrónica.
- D) Derecho a consultar la prensa en las oficinas PROP.

56.- Según el Decreto 220/2014, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana ¿cómo se realizarán las comunicaciones y escritos internos de todo tipo que se realicen entre los diversos departamentos, órganos y unidades de la Generalitat?.

- A) Por vía telefónica.
- B) Por medios electrónicos.
- C) Por orden verbal del superior jerárquico.
- D) Mediante notas de régimen interior.

57.- Según el Decreto 220/2014, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, el portal corporativo de la Generalitat es el canal electrónico básico de la relación electrónica de la Generalitat con el ciudadano y emplea el sitio:

- A) www.gva.es
- B) www.gva.gv
- C) www.comunitat.es
- D) www.gva.com

58.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, no es un principio y fundamento de actuación, que ordenan la función pública valenciana como instrumento para la gestión y realización de los intereses generales que tiene encomendados la administración:

- A) Economía, eficacia y eficiencia.
- B) Sometimiento pleno a la ley y al derecho.
- C) Evaluación y responsabilidad en la administración.
- D) Ética profesional en el desempeño del servicio público.

59.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, no es un órgano ejecutivo competente en materia de función pública.

- A) El Consell
- B) La consellera o el conseller competente en materia de función pública.
- C) La Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat.
- D) El Consell Interdepartamental de Retribuciones.

60.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, corresponde a la consellera o conseller competente en materia de función pública.

- A) Otorgar los títulos de personal funcionario de la Generalitat.
- B) Intervenir en las negociaciones con los órganos de gobierno, según se disponga reglamentariamente.
- C) Impulsar, organizar y en su caso establecer y ejecutar los planes y medidas en materia presupuestaria de la Administración de la Generalitat.
- D) Todas las anteriores son falsas.

61.- Según el artículo 138 de la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, el personal funcionario de carrera no puede hallarse en alguna de las siguientes situaciones:

- A) Servicio activo.
- B) Servicios especiales.
- C) Suspensión de funciones.
- D) Promoción profesional activa.

62.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, se considera falta disciplinaria grave:

- A) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
- B) La agresión grave a cualquier persona con la que se relacione en ejercicio de sus funciones.
- C) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
- D) Incumplir las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de riesgos laborales causando daños a la integridad física o psíquica de otras personas.

63.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, no es un derecho individual del personal empleado público.

- A) La inamovilidad en su condición de personal funcionario de carrera.
- B) Percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
- C) La jubilación de conformidad con la patronal y los agentes sociales.
- D) El disfrute de las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

64.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Los Presupuestos de la Generalitat se publican en los medios de comunicación.
- B) Los Presupuestos de la Generalitat son la expresión de los derechos a cobrar por las empresas públicas.
- C) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat.
- D) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la operación financiera cifrada, conjunta y sistemática de los derechos a liquidar durante dos ejercicios presupuestarios por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat.

65.- Señale la incorrecta. La Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, establece que la programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de:

- A) Estabilidad presupuestaria.
- B) Anualidad fija.
- C) Sostenibilidad financiera.
- D) Transparencia.

66.- Según la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, ¿qué Conselleria elaborará el anteproyecto de del presupuesto de ingresos de la Administración de la Generalitat?.

- A) La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
- B) La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.
- C) La conselleria con competencias en materia de hacienda.
- D) La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

67.- Según la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, se remitirá a Les Corts antes del ...

- A) 1 de noviembre de cada año.
- B) 15 de noviembre de cada año.
- C) 30 de noviembre de cada año.
- D) 1 de diciembre de cada año.

68.- Según establece el artículo 35 de la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, se entenderá prorrogado el presupuesto del año anterior si Les Corts no aprobaran el presupuesto de la Generalitat:

- A) Antes del 15 de marzo del ejercicio siguiente.
- B) Antes del primer día del ejercicio económico correspondiente.
- C) Antes del 1 de diciembre.
- D) Antes del 1 de noviembre

69.- Según dispone la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones los estados de gastos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones (señale la incorrecta):

- A) Clasificación orgánica.
- B) Clasificación por programas.
- C) Clasificación presupuestaria.
- D) Clasificación económica.

70.- Según dispone la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones:

- A) Orgánica y Económica
- B) Funcional
- C) Por programas.
- D) Territorial.

71.- La extensión por defecto de un archivo creado con Writer de LibreOffice es:

- A) .OCR
- B) .ODT
- C) .DOT
- D) .TOD

72.- La operación de LibreOffice Calc $=A1+10$ situada en una celda se corresponde a:

- A) Añade 1 a la celda número 10.
- B) Resta 1 a la celda número 10.
- C) Resta 10 al contenido de la celda A1.
- D) Suma 10 al contenido de la celda A1.

73.- Conforme al artículo 9.1 de la Ley 10/2000, de Residuos de la Comunidad Valenciana, la actuación de la Generalitat en materia de residuos se llevará a cabo:

- A) A través del Gobierno Valenciano y de la conselleria competente en ciencia e innovación tecnológica.
- B) A través del Gobierno Valenciano y de la conselleria competente en salud pública.
- C) A través del Gobierno Valenciano y de la conselleria competente en medio ambiente.
- D) Exclusivamente a través de convenios con las entidades locales.

74.- Según lo dispuesto en la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a:

- A) Un día de trabajo.
- B) Dos días de trabajo.
- C) Tres días de trabajo.
- D) Cuatro días de trabajo.

75.- De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el acuerdo de paralización de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, en el plazo de:

- A) 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- B) 48 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- C) 72 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- D) 5 días, anulará o ratificará la paralización acordada.

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA GENERALITAT, ESCALA AUXILIAR DE SERVICIOS C2-01-02, SECTOR
ADMINISTRACIÓN GENERAL**

TURNO PROMOCIÓN INTERNA

Modalidad B y C: Promoción interna horizontal y mixta

CONVOCATORIA 74/18

EJERCICIO ÚNICO

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 75 MINUTOS

1.- Señale la incorrecta. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se aplica:

- A) La Administración General de Estado
- B) El sector público instrumental
- C) Las entidades que integran la administración local
- D) Las administraciones de las comunidades autónomas

2.- Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

- A) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de todos sus derechos e intereses.
- B) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
- C) En general, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
- D) Únicamente las personas jurídicas

3.- Si concurrieran varios interesados en el procedimiento y existieran discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará:

- A) En la lengua elegida por el interesado que se hubiera dirigido a la administración competente en primer termino
- B) En la lengua elegida por la mayoría de los mismos
- C) En castellano
- D) En la lengua que determine el órgano competente

4.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- A) Únicamente en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
- B) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
- C) En las representaciones diplomáticas de España en el extranjero pero no en oficinas consulares.
- D) En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca.

5.- Señale la incorrecta. La Administración está obligada a dictar resolución expresa, que en los siguientes casos consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables:

- A) Prescripción.
- B) Renuncia a la solicitud.
- C) Caducidad del procedimiento.
- D) Desistimiento de la solicitud.

6.- Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de dictar resolución expresa se sujetará al siguiente régimen:

- A) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- B) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa anterior al

vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

C) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

D) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio.

7.- Cuando razones de interés público lo aconsejen, la tramitación de urgencia:

A) Se podrá acordar, únicamente de oficio, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

B) Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a un tercio los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

C) Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.

D) Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

8.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

A) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.

B) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

C) Los acuerdos de reducción de plazos.

D) Únicamente los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

9.- Las notificaciones deberán practicarse:

A) Por medios electrónicos cuando contengan medios de pago a favor de los obligados

B) Siempre por medios electrónicos

C) Por medios electrónicos aunque el acto a notificar vaya acompañado de elementos no susceptibles de conversión en formato electrónico

D) Preferentemente por medios electrónicos

10.- Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, ¿de qué forma se procederá?

A) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se le da por desistido de su petición

B) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá, por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes

C) La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su

último domicilio

D) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento

11.- Según el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:

- A) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- B) Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o el territorio.
- C) Los que tengan un contenido posible.
- D) Los dictados siguiendo el procedimiento legalmente establecido.

12.- Según el artículo 48.2 de la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) El defecto de forma determinará en todo caso la anulabilidad del acto administrativo.
- B) El defecto de forma no determinará nunca la anulabilidad del acto administrativo.
- C) El defecto de forma solo determinará la anulabilidad del acto administrativo cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- D) El defecto de forma determinará la anulabilidad del acto administrativo cuando dé lugar a la indefensión del representante.

13.- Como señala el artículo 52 de la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Administración podrá convalidar los actos anulables:

- A) Subsana los vicios de que adolezcan.
- B) Añadiendo el interesado una declaración responsable.
- C) Subsana su solicitud en el periodo legalmente establecido.
- D) Subsana el interesado la falta de la documentación en su solicitud de inicio.

14.- Según el artículo 53.1.e) de la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos: A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos:

- A) En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- B) Una vez terminada la propuesta de resolución.
- C) Cuando se haya interpuesto un recurso contra la resolución.
- D) Al producirse la desestimación del recurso planteado contra la resolución.

15.- ¿Cuál de los siguientes supuestos NO es un derecho del interesado en los procedimientos sancionadores de los recogidos en el artículo 53.2 de la vigente ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

- A) Ser notificado de los hechos que se le imputan.
- B) Ser notificado de las sanciones que se le pueden imponer.
- C) Ser notificado de la identidad del instructor.

D) Ser notificado de la identidad de la persona que ha denunciado la infracción.

16.- Según la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar en los procedimientos de responsabilidad patrimonial prescribe:

- A) A los 6 meses de producido el hecho que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- B) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- C) A los 4 años de producido el hecho que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- D) A los 5 años de producido el hecho que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

17.- Según lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los actos administrativos dictados por entidades pertenecientes a la Administración Local, la declaración de lesividad de actos anulables se adoptará por:

- A) El alcalde.
- B) El Pleno de la Corporación o, en defecto de este, por el alcalde.
- C) El Pleno de la Corporación o, en defecto de este, por el órgano colegiado superior de la entidad.
- D) El Pleno de la Corporación, a propuesta del alcalde.

18.- De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:

- A) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- B) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- C) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

19.- De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada:

- A) No cabe ningún otro recurso en vía judicial.
- B) Cabe recurso de reposición.
- C) No cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1. de la Ley 39/2015.
- D) Se podrá interponer nuevo recurso de alzada, en los casos establecidos en el artículo 125.1. de la Ley 39/2015.

20.- En el recurso de reposición, regulado en el Capítulo II del Título V de la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de:

- A) Un mes, si el acto fuera expreso, y tres meses si el acto no fuera expreso.
- B) Un mes.
- C) Dos meses.
- D) Dos meses, si el acto fuera expreso, y tres meses si el acto no fuera expreso.

21.- Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión contra un acto firme en vía administrativa, en el caso de que al dictar dicho acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, podrá interponerse:

- A) En el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos.
- B) Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- C) Dentro del plazo de un año siguiente a la fecha de notificación de la resolución impugnada.
- D) En cualquier momento.

22.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto sobre las actas de las sesiones de órganos colegiados, de acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, no siendo necesario especificar los asistentes.
- B) Las sesiones de un órgano de colegiado no pueden grabarse.
- C) El Secretario elaborará el acta sin el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de correo certificado a los miembros del órgano colegiado.
- D) El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.

23.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con el artículo 13, de la vigente Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) Los titulares de los órganos administrativos no podrán ser suplidos en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
- B) La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
- C) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, no es necesario hacer constar esta circunstancia.
- D) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa.

24.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su incompetencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los funcionarios de cualquier administración.
- B) La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante.
- C) Para que la delegación de firma tenga validez administrativa es necesaria su publicación.

D) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

25.- Según el Decreto 220/2014, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, los ciudadanos tienen, en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, los siguientes derechos:

- A) Obligación de pagar la tasa correspondiente para obtener una dirección de correo electrónico facilitado por la Generalitat.
- B) Derecho a usar las cuatro lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana.
- C) Derecho a la representación electrónica.
- D) Derecho a consultar la prensa en las oficinas PROP.

26.- Según el Decreto 220/2014, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana ¿cómo se realizarán las comunicaciones y escritos internos de todo tipo que se realicen entre los diversos departamentos, órganos y unidades de la Generalitat?.

- A) Por vía telefónica.
- B) Por medios electrónicos.
- C) Por orden verbal del superior jerárquico.
- D) Mediante notas de régimen interior.

27.- Según el Decreto 220/2014, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, el portal corporativo de la Generalitat es el canal electrónico básico de la relación electrónica de la Generalitat con el ciudadano y emplea el sitio:

- A) www.gva.es
- B) www.gva.gv
- C) www.comunitat.es
- D) www.gva.com

28.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, no es un principio y fundamento de actuación, que ordenan la función pública valenciana como instrumento para la gestión y realización de los intereses generales que tiene encomendados la administración:

- A) Economía, eficacia y eficiencia.
- B) Sometimiento pleno a la ley y al derecho.
- C) Evaluación y responsabilidad en la administración.
- D) Ética profesional en el desempeño del servicio público.

29.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, no es un órgano ejecutivo competente en materia de función pública.

- A) El Consell
- B) La consellera o el conseller competente en materia de función pública.
- C) La Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat.
- D) El Consell Interdepartamental de Retribuciones.

30.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, corresponde a la consellera o conseller competente en materia de función pública.

- A) Otorgar los títulos de personal funcionario de la Generalitat.
- B) Intervenir en las negociaciones con los órganos de gobierno, según se disponga reglamentariamente.
- C) Impulsar, organizar y en su caso establecer y ejecutar los planes y medidas en materia presupuestaria de la Administración de la Generalitat.
- D) Todas las anteriores son falsas.

31.- Según el artículo 138 de la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, el personal funcionario de carrera no puede hallarse en alguna de las siguientes situaciones:

- A) Servicio activo.
- B) Servicios especiales.
- C) Suspensión de funciones.
- D) Promoción profesional activa.

32.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, se considera falta disciplinaria grave:

- A) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
- B) La agresión grave a cualquier persona con la que se relacione en ejercicio de sus funciones.
- C) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
- D) Incumplir las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de riesgos laborales causando daños a la integridad física o psíquica de otras personas.

33.- Según la vigente Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, no es un derecho individual del personal empleado público.

- A) La inamovilidad en su condición de personal funcionario de carrera.
- B) Percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
- C) La jubilación de conformidad con la patronal y los agentes sociales.
- D) El disfrute de las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

34.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Los Presupuestos de la Generalitat se publican en los medios de comunicación.
- B) Los Presupuestos de la Generalitat son la expresión de los derechos a cobrar por las empresas públicas.
- C) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat.
- D) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la operación financiera cifrada, conjunta y sistemática de los derechos a liquidar durante dos ejercicios presupuestarios por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat.

35.- Señale la incorrecta. La Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, establece que la programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de:

- A) Estabilidad presupuestaria.
- B) Anualidad fija.
- C) Sostenibilidad financiera.
- D) Transparencia.

36.- Según la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, ¿qué Conselleria elaborará el anteproyecto de del presupuesto de ingresos de la Administración de la Generalitat?.

- A) La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
- B) La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.
- C) La conselleria con competencias en materia de hacienda.
- D) La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

37.- Según la vigente Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, se remitirá a Les Corts antes del ...

- A) 1 de noviembre de cada año.
- B) 15 de noviembre de cada año.
- C) 30 de noviembre de cada año.
- D) 1 de diciembre de cada año.

38.- Según establece el artículo 35 de la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, se entenderá prorrogado el presupuesto del año anterior si les Corts no aprobaran el presupuesto de la Generalitat:

- A) Antes del 15 de marzo del ejercicio siguiente.
- B) Antes del primer día del ejercicio económico correspondiente.
- C) Antes del 1 de diciembre.
- D) Antes del 1 de noviembre

39.- Señale la incorrecta. Según dispone la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones los estados de gastos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones:

- A) Clasificación orgánica.
- B) Clasificación por programas.
- C) Clasificación presupuestaria.
- D) Clasificación económica.

40.- Según dispone la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones:

- A) Orgánica y Económica.
- B) Funcional
- C) Por programas.
- D) Territorial.

41.- La extensión por defecto de un archivo creado con Writer de LibreOffice es:

- A) .OCR
- B) .ODT
- C) .DOT
- D) .TOD

42.- La operación de LibreOffice Calc “=A1+10” situada en una celda se corresponde a:

- A) Añade 1 a la celda número 10.
- B) Resta 1 a la celda número 10.
- C) Resta 10 al contenido de la celda A1.
- D) Suma 10 al contenido de la celda A1.

43.- Conforme al Artículo 9.1 de la vigente Ley 10/2000, de Residuos de la Comunidad Valenciana, la actuación de la Generalitat en materia de residuos se llevará a cabo:

- A) A través del Gobierno Valenciano y de la conselleria competente en ciencia e innovación tecnológica.
- B) A través del Gobierno Valenciano y de la conselleria competente en salud pública.
- C) A través del Gobierno Valenciano y de la conselleria competente en medio ambiente.
- D) Exclusivamente a través de convenios con las entidades locales.

44.- Según lo dispuesto en la vigente Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a:

- A) Un día de trabajo.
- B) Dos días de trabajo.
- C) Tres días de trabajo.
- D) Cuatro días de trabajo.

45.- De conformidad con el artículo 21 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el acuerdo de paralización de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de:

- A) 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- B) 48 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- C) 72 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- D) 5 días, anulará o ratificará la paralización acordada.

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA GENERALITAT, ESCALA AUXILIAR DE SERVICIOS C2-01-02, SECTOR
ADMINISTRACIÓN GENERAL**

TURNO PROMOCIÓN INTERNA

Modalidad A: Promoción vertical

CONVOCATORIA 74/18

EJERCICIO ÚNICO

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 75 MINUTOS

1.- Señale la incorrecta. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se aplica a:

- A) La Administración General de Estado
- B) El sector público instrumental
- C) Las entidades que integran la administración local
- D) Las administraciones de las comunidades autónomas

2.- Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

- A) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de todos sus derechos e intereses.
- B) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
- C) En general, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
- D) Únicamente las personas jurídicas

3.- Si concurrieran varios interesados en el procedimiento y existieran discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará:

- A) En la lengua elegida por el interesado que se hubiera dirigido a la administración competente en primer termino
- B) En la lengua elegida por la mayoría de los mismos
- C) En castellano
- D) En la lengua que determine el órgano competente

4.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- A) Únicamente en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
- B) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
- C) En las representaciones diplomáticas de España en el extranjero pero no en oficinas consulares.
- D) En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca.

5.- Señale la incorrecta. La Administración está obligada a dictar resolución expresa, que en los siguientes casos consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables:

- A) Prescripción.
- B) Renuncia a la solicitud.
- C) Caducidad del procedimiento.
- D) Desistimiento de la solicitud.

6.- Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de dictar resolución expresa se sujetará al siguiente régimen:

- A) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- B) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa anterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- C) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- D) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio.

7.- Cuando razones de interés público lo aconsejen la tramitación de urgencia se podrá acordar:

- A) Únicamente de oficio, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
- B) De oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a un tercio los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
- C) De oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.
- D) De oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

8.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- A) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.
- B) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- C) Los acuerdos de reducción de plazos.
- D) Únicamente los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

9.- Las notificaciones deberán practicarse:

- A) Por medios electrónicos cuando contengan medios de pago a favor de los obligados
- B) Siempre por medios electrónicos
- C) Por medios electrónicos aunque el acto a notificar vaya acompañado de elementos no susceptibles de conversión en formato electrónico
- D) Preferentemente por medios electrónicos

10.- Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, ¿de qué forma se procederá?

- A) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se le da por desistido de su petición
- B) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá, por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes
- C) La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio
- D) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento

11- Los actos administrativos serán objeto de publicación:

- A) Únicamente cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo
- B) Cuando la administración estime que la notificación a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos siendo, en este caso, innecesaria la notificación individual.
- C) Cuando tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
- D) Cuando tenga por destinatario una persona determinada.

12.- Señale la incorrecta. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:

- A) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto
- B) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.
- C) Una disposición establezca lo contrario.
- D) Se necesite aprobación o autorización inferior.

13.- Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones Públicas pueden imponer multas coercitivas, para la ejecución de determinados actos, en los siguientes supuestos:

- A) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
- B) Actos en que la Administración lo estimara conveniente.
- C) Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona.
- D) Únicamente actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.

14.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en caso de que:

- A) Incurran en desviación de poder.
- B) Incurran en cualquier infracción de orden administrativo.
- C) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
- D) Se realicen fuera del tiempo establecido para ese acto.

15.- Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto:

- A) Si transcurren 10 días hábiles.
- B) Si transcurren 10 días naturales.
- C) Al interponer un recurso administrativo.
- D) Cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

16.- Como señala el artículo 49 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) La nulidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero
- B) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado
- C) La anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de las partes del mismo independientes de aquella.
- D) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, en ningún caso.

17.- Según establece la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites:

- A) Cuyo contenido se haya subsanado en el plazo de 10 días.
- B) Cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
- C) Cuyo contenido no se hubiera mantenido igual al no cometerse la infracción.
- D) Cuyo contenido no se haya subsanado en el plazo de 10 días.

18.- Señale la incorrecta. Según el artículo 52 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la convalidación:

- A) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha.
- B) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- C) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
- D) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

19.- Señale la incorrecta. Según el artículo 55 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas:

- A) Se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento.
- B) Serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en ningún caso por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
- C) Se orientarán a determinar la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables.
- D) Serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de estos, por la persona u órgano administrativo competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

20.- ¿Cuál de las siguientes NO es una medida provisional de las establecidas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- A) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen
- B) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
- C) Suspensión temporal de actividades.
- D) Cierre definitivo de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad.

21.- Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que corresponde al inicio del procedimiento por denuncia, señale la afirmación que NO es correcta:

- A) Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento.
- B) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.
- C) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
- D) Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada.

22.- De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad y que dispone de la documentación que lo acredita se denomina:

- A) Declaración responsable.
- B) Expediente administrativo.
- C) Medio de prueba.
- D) Información pública.

23.- De conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en un plazo de:

- A) Dos meses.
- B) Tres meses.
- C) 30 días
- D) Cuatro meses.

24.- Las facultades de revisión reguladas en el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrán ser ejercitadas cuando:

- A) Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, a los intereses legítimos de terceros o a las leyes.
- B) Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
- C) Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares, a los intereses legítimos de terceros o a las leyes.
- D) Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a los intereses legítimos de terceros.

25.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de que por el órgano correspondiente se hubiese adoptado un acuerdo de suspensión durante la tramitación de un recurso administrativo:

- A) La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de esta se extiendan a la vía contencioso-administrativa.
- B) La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando, de oficio o habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de esta se extiendan a la vía contencioso-administrativa.
- C) La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de esta se extiendan a la vía contencioso-administrativa.
- D) La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, de oficio o habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de esta se extiendan a la vía contencioso-administrativa.

26.- De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de las Administraciones Públicas, el plazo para interponer un recurso de alzada cuando el acto sea expreso, será:

- A) Dos meses.
- B) Tres meses.
- C) Un mes
- D) Cuatro meses.

27.- En el recurso de reposición, regulado en el Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de:

- A) Un mes, si el acto fuera expreso, y tres meses si el acto no fuera expreso.
- B) Un mes.
- C) Dos meses.
- D) Dos meses, si el acto fuera expreso, y tres meses si el acto no fuera expreso.

28.-Según la Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, NO es un principio y fundamento de actuación, que ordenan la función pública valenciana como instrumento para la gestión y realización de los intereses generales que tiene encomendados la administración:

- A) Promoción de la estabilidad en el empleo público.
- B) Igualdad efectiva de hombres y mujeres.
- C) Igualdad, mérito y capacidad.
- D) Desarrollo y cualificación profesional continua del personal empleado público.

29.- Según la Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, no es un derecho del personal empleado público que se ejerza de forma colectiva:

- A) La libre asociación profesional y afiliación sindical.
- B) La libertad sindical.
- C) El ejercicio del derecho de huelga garantizando el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- D) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.

30.- Según la Ley 4/21, de la Función Pública Valenciana, en todo caso, entre el final de una jornada laboral y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo:

- A) 10 h.
- B) 11 h.
- C) 12 h.
- D) 9 h.

31.- El personal funcionario tendrá derecho a disfrutar, previa autorización, de licencias, como mínimo, en los supuestos siguientes:

- A) Por estudios universitarios.
- B) Por enfermedad de familiares o cualquier persona que, reglamentariamente, se encuentre bajo su guarda o custodia.
- C) Por cursos internos en el marco de las previsiones de la ley vigente en materia de incompatibilidades.
- D) Por participación en programas acreditados de cooperación internacional.

32.- Según la vigente Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, se considera falta disciplinaria muy grave:

- A) La emisión de informes manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a la ciudadanía.
- B) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
- C) La utilización de permisos y licencias para fines distintos de los que los justifican.
- D) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio y que causen daño a la administración o a la ciudadanía y que no constituyan falta muy grave

33.- Según la vigente Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, no es una sanción por falta grave:

- A) El traslado forzoso con cambio de localidad por un periodo de hasta un año.
- B) La pérdida de un grado en el sistema de carrera horizontal y la privación del derecho a ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de hasta dos años.
- C) La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de hasta dos años.
- D) La suspensión de funciones y retribuciones o del derecho, en su caso, a ser llamado de cualquiera de las bolsas de empleo temporal de las que se forme parte, por un periodo de hasta 15 días.

34.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y trianual, aprobado por el Govern y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario anual.
- B) Los créditos presupuestarios de la Administración de la Generalitat se destinarán a la finalidad que determine la personal titular de la Conselleria con competencias en materia de Hacienda.
- C) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- D) El ejercicio presupuestario no coincidirá con el año natural.

35.- Según la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones los programas de gasto establecerán su contenido referido a los extremos siguientes:

- A) Los objetivos expresados de forma estimativa a alcanzar en el periodo.
- B) Detalle de las líneas de subvención, proyectos de inversión y financieros a realizar.
- C) Los medios únicamente económicos que se ponen a disposición de los responsables de los programas, con especificación de los créditos asignados.
- D) En su caso, los ingresos desafectados.

36.- Señale el enunciado incorrecto. Según el artículo 38 de la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica y económica:

- A) La clasificación económica agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.
- B) Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos.
- C) En los ingresos corrientes se distinguirán: todos los impuestos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.
- D) En las operaciones financieras se distinguirán: activos financieros y pasivos financieros.

37.- Según la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos solo podrán ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites establecidos en esta ley y en las leyes anuales de presupuestos, mediante:

- A) Complementos de crédito.
- B) Disminuciones de crédito.
- C) Traspasos de crédito.
- D) Generaciones y anulaciones de crédito.

38.- Señale la incorrecta. Según la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, podrán dar lugar a generaciones los ingresos imputados al presupuesto en el propio ejercicio como consecuencia de:

- A) Recursos reglamentariamente afectados a la realización de actuaciones determinadas.
- B) Ventas de bienes y prestación de servicios.
- C) Reembolsos de préstamos.
- D) Enajenaciones de inmovilizado.

39.- ¿Cuál de las siguientes Barras NO forma parte de la ventana principal de LibreOffice Writer?

- A) Barra lateral.
- B) Barra de estado.
- C) Barra de Herramientas.
- D) Barra de estilo.

40.- La barra de estado de Writer proporciona información acerca del documento y métodos para cambiar algunas de sus características rápidamente. En dicha información no figura:

- A) Número de página
- B) Formato de fuente
- C) Estilo de página
- D) Modo de inserción

41.- Entre las formas de ver y editar un documento Writer no se encuentra la:

- A) Pantalla completa
- B) Vista ampliada
- C) Vista web
- D) Vista normal

42.- ¿Qué acción realiza la combinación de teclas "Ctrl+Fin" en LibreOffice Calc?

- A) Mueve el cursor a lo largo de la fila actual hasta la celda de la última columna que contiene datos en la hoja.
- B) Mueve el cursor a la última celda de la fila actual.
- C) Mueve el cursor a la celda en la última columna y fila que contiene datos en la hoja actual.
- D) Mueve el cursor a la última celda de la columna actual.

43.- La información administrativa es el cauce a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Dentro de esta se considera información administrativa particular:

- A) La información administrativa relativa a la identificación, fines, competencia de organismos y unidades administrativas.
- B) La concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación.
- C) Aquella que se facilita obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna.
- d. La referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a las solicitudes que los ciudadanos propongan realizar.

44.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es una función comprendida dentro de los servicios de atención personalizada al ciudadano?

- A) Servicio de gestión.
- B) Servicio de recepción y acogida a los ciudadanos.
- C) Servicio de recepción de quejas.
- D) Servicio de asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de representación.

45.- Señala de las siguientes respuestas cuál no es un tipo de envío postal:

- A) Carta ordinaria.
- B) Publicaciones periódicas.
- C) Envíos de publicidad directa.
- D) Paquetes de todo tipo.

